العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• بنك الأسئلة والتدريبات •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

• تأصيل تحليلي • تطبيقات قضائية • صياغة أكاديمية

القضايا الفقهية المعاصرة

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

القضايا الفقهية المعاصرة:

مذكرة الأسئلة المتكررة

البطاقة الائتمانية	الشرط الجزائي	الإجارة المنتهية بالتمليك	أحكام المناقصات

تنبيه منهجي: هذا المستند حصر للأسئلة المتكررة في الامتحانات، ويُرجى الاستفادة من صيغة السؤال لا من الإجابة؛ فالإجابات هنا مفاتيح امتحانية مركزة لا شرحًا مفصلًا، ولتكن «مذكرة المنارة» محطتك الأساسية للشرح والتفصيل.

أولًا: البطاقة الائتمانية وشبهة الربا في المعاملات:

السؤال الأول: عرّف البطاقة الائتمانية لغةً واصطلاحًا واقتصاديًا، ثم اذكر أنواعها العامة.

أولًا: التعريف:

التعريف اللغوي: البطاقة: الورقة أو الرقعة الصغيرة يُثبت فيها مقدار ما تُجعل فيه وزنًا أو عددًا أو قيمة، والائتمان: من الأمان ضد الخوف، واقتصاديًا: منح الدائن للمدين مهلة لسداد الدين.

التعريف الفقهي: تعريف مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو المختار لشموله: مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، فهي وسيلة دفع متطورة تقوم مقام النقود وليست نقودًا في ذاتها.

التعريف الاقتصادي: بطاقة يصدرها المصرف لعميله للحصول على السلع والخدمات، ويسدد المصرف الفاتورة للبائع ثم يطالب العميل بكشف شهري أو يخصمها من حسابه.

المختار: تعريف مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ لشموله جميع أنواع البطاقات المصرفية، ويظهر من ذلك أن بطاقات الائتمان ليست نقودًا في حد ذاتها، بل هي وسيلة متطورة من وسائل الدفع المتعددة التي تقوم في مجملها مقام النقود.

MNARA 01105405478

ب ثانيًا: الأنواع العامة:

1. **من حيث الرصيد:** بطاقات السحب المباشر من الرصيد (بطاقات الحساب الجاري، ولا تعد بطاقات ائتمان حقيقية)، وبطاقات الائتمان.
2. **من حيث الشكل والمزايا:** العادية، والذهبية، والبلاتينية (تتميز بمزايا كالتأمين الطبي وتأمين السفر وزيادة الحد الائتماني).

السؤال الثاني: اذكر منافع بطاقات الائتمان لحاملها والتاجر والبنك المصدر، ثم بيّن آثارها الاقتصادية إيجابًا وسلبًا.

1. **منافع الحامل:** تسهيلات نقدية عالمية، واستخدام الصراف الآلي، وحجز الفنادق والسيارات بضمان البنك، والأمان من حمل النقد وتحويل العملات.
2. **منافع التاجر:** جذب العملاء، وميزة تنافسية، والأمان من سرقة النقد، والدعاية المجانية في دليل المصدر.
3. **منافع البنك المصدر:** توظيف أمواله، وضم عملاء جدد وفتح حسابات، والانتشار العالمي.

الإيجابيات: توسع السوق وزيادة الطلب، والأمان للأفراد، وزيادة حجم السيولة وخلق الائتمان.

السلبيات: وقوع المصارف في الديون المعدومة، وتراكم الديون وغرامات التأخير على غير المؤهلين، وارتفاع فوائد القروض، ومخاطر التزوير، وتوجيه الديون نحو الاستهلاك الترفيهي غير الإنتاجي بدلًا من الاستثمار.

السؤال الثالث: ما الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة؟ ثم بيّن حكم كل نوع منهما.

البيان وسبب الخلاف: المعيار المؤثر في الحكم: هل يقابل استخدام البطاقة رصيد موجود للعميل في البنك أم لا؟ فالمغطاة يدفع بها العميل من رصيده فلا يقترض، وإنما يأمر البنك بالدفع من ماله، أما غير المغطاة فيدفع البنك عن العميل من ماله، فيصبح مدينًا ثم يسدد لاحقًا مع زيادة إن تأخر، فالمغطاة لا إشكال فيها لأنها لا تخرج عن كونها وسيلة دفع من مال صاحبها، أما غير المغطاة فلأنها تنطوي على دين وزيادة محتملة دخلت في نطاق مسائل الربا.

MARA 01054058478

1. **البطاقة المغطاة:** يشترط المصدر إيداع العميل مبلغًا في حسابه ولا يتجاوز في الشراء أو السحب قيمة رصيده، فلا تمثل مديونية.
2. **غير المغطاة – المحددة:** بطاقة الدفع الشهري: يُطالب حاملها بسداد المستحقات كاملة دفعة واحدة بدون زيادة خلال فترة سماح، وتلزمه بأربعة مدفوعات: رسم اشتراك، ورسم تجديد، وفوائد إقراض، وغرامة تأخر.
3. **غير المغطاة – المتجددة:** فيزا وماستركارد الربوية: الدين فيها قابل للتجديد والتقسيط بفائدة مركبة.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
المغطاة:	**جائزة شرعًا** (قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 139 بمسقط 2004م) بشرط خلوها من شرط الفائدة عند التأخر، ويجوز شراء الذهب والفضة والعملات بها.
المحددة:	**يحرم التعامل بها** إن تضمنت شرط زيادة ربوية للتأخر، وتجوز إن خلت من شرط الفائدة الربوية ومن المحرمات.
المتجددة:	**محرمة باتفاق العلماء المعاصرين** ومعيار هيئة المحاسبة (2000م) وقرار مجمع الفقه (1425هـ/2004م) لأنها قرض ربوي يزداد بزيادة الأجل.

الراجح: **المغطاة جائزة** بشرط خلوها من شرط الفائدة، **والمحددة يحرم التعامل بها** إن تضمنت شرط زيادة ربوية، **والمتجددة محرمة باتفاق** لأنها قرض ربوي يزداد بزيادة الأجل.

السؤال الرابع: ما حكم إبرام عقد البطاقة غير المغطاة مع شرط الفائدة لمن يغلب على ظنه السداد في فترة السماح؟ وما سبب الخلاف فيه؟

البيان وسبب الخلاف: اختلف المعاصرون في حكم إبرام عقد البطاقة غير المغطاة المتضمن شرط فائدة التأخير لمن يغلب على ظنه السداد في فترة السماح، وسبب الخلاف: خلاف الفقهاء القدامى في العقد المتضمن شرطًا ربويًا: هل هو عقد باطل لا يقبل التصحيح (الجمهور)، أم عقد فاسد يقبل التصحيح بإسقاط الشرط (الحنفية)؟

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:

الرأي الأول – الجواز: د. عبد الستار أبو غدة، د. عبد الوهاب أبو سليمان، الشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ حسن الجواهري.

الدليل من السنة: حديث بريرة: «خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء... فأيما شرط ليس في كتاب الله وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق» [متفق عليه]؛ فأمر عائشة بالدخول في العقد مع وجود الشرط الفاسد لإمكان إبطاله، ونوقش: الشرط في البطاقة ملزم قانونًا ولا يملك المشروط عليه إسقاطه وحده، وأجيب: يسقطه فعليًا بالسداد في فترة السماح، ودليل آخر: القياس على عقود المرافق (كهرباء وهاتف) المتضمنة غرامة تأخير، ونوقش: قياس مع الفارق لشدة الضرورة، ومن المعقول: أنه عقد فاسد يصح بزوال علته (عدم التأخر).

الرأي الثاني – التحريم: د. الصديق الضرير، د. علي القري، د. علي السالوس، وقرار المجمع الفقهي.

لا يجوز إبرام العقد مطلقًا حتى لو عزم على السداد؛ لأنه إقراض بشرط ربوي وعقد يؤول للمعاوضة الربوية.

الراجح: الراجح والله أعلم هو القول الأول (الجواز) لمن غلب على ظنه القدرة على الوفاء في مدة السماح واتخذ الاحتياطات اللازمة؛ رفعًا للحرج، مع الاتفاق على حرمة اشتراط الفائدة من جهة البنك المصدر لأنها من ربا الجاهلية («زدني أنظرك»).

السؤال الخامس: اذكر أطراف بطاقة الائتمان، ثم بيّن التكييف الفقهي للعلاقة بين المصدر والحامل، وبين المصدر والتاجر، وبين الحامل والتاجر، وبين المنظمة الراعية والأطراف.

1. **المُصدِر:** البنك أو المؤسسة المالية المرخص لها.
2. **حامل البطاقة:** العميل.
3. **التاجر:** المؤسسات والشركات القابلة للبطاقة.
4. **المنظمة العالمية الراعية:** مالكة العلامة التجارية كفيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس.

MARA 01105405478

أولًا: العلاقة بين المصدر والحامل:

البيان وسبب الخلاف: التكييف معناه: تحديد نوع العقد الشرعي الذي تندرج تحته المعاملة، لمعرفة حكمها، وقد اختلف العلماء المعاصرون، ويرجع الخلاف إلى: عدم وقوف بعضهم على حقيقة النظام، وعدم تدقيقهم في العقود، ولأن العلاقة معقدة، فيصعب إدخالها تحت عقد واحد؛ فمن نظر إلى وجه شبه بها أخرجها على عقد، ومن نظر إلى الفروق رآها عقدًا مستقلًا. وعلى هذا جاءت سبعة أقوال.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – ضمان/كفالة: د. نزيه حماد، د. القري، والتسخيري.	البنك يضمن العميل من باب «ضمان ما لم يجب» الجائز عند الجمهور؛ بدليل «الزعيم غارم»، ونوقش: الضمان تبرع محض والبنك يهدف للربح، وبأن التاجر لا يطالب حامل البطاقة أصلًا بل يطالب البنك وحده.
الثاني – حوالة: د. الضرير، د. الزحيلي، د. رفيق المصري، والشيخ ابن منيع.	العميل يحيل التاجر على البنك؛ بدليل «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع»، ونوقش: لا دين للمحيل على المحال عليه (حوالة على مقرض)، وأخذ البنك رسومًا يخل بشروط الحوالة.
الثالث – كفالة تنقلب حوالة: د. أبو غدة.	ونوقش: الكفالة لا تصح إلا بدين ثابت.
الرابع – وكالة: الشيخ علي عندليب والتسخيري.	العميل يوكل البنك بالسداد، ونوقش: الوكالة بين طرفين والبطاقة بين ثلاثة، وفي الوكالة تجوز مطالبة الموكل وهنا لا يطالب التاجر إلا البنك.
الخامس – عقد مركب.	من وكالة وحوالة وكفالة وقرض حسن، ونوقش بتعذر اجتماع شروط الحوالة.
السادس – إقراض ربوي: د. بكر أبو زيد.	بفوائد معجلة ومؤجلة، ونوقش: عقد الائتمان قد يوجد دون قرض فعلي، والقرض عقد إرفاق والبنوك تجارية ربحية.
السابع – معاملة مستجدة: أسامة الأشقر.	تندرج تحت «العقود غير المسماة»؛ عقد جديد مستحدث لا ينطبق عليه عقد قديم بمفرده، والأصل في العقود المستجدة الإباحة ما لم تتضمن مخالفة شرعية كالربا.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول السابع** ؛ لأن العقود الأصل فيها المشروعية إن لم يوجد فيها مخالفات، والعقود الجديدة مشروعة ما لم تعترها مخالفات، وقد قرر د. أسامة الأشقر أن التكييفات لم تسر على منهج واحد ولم تنتج حكمًا واضحًا، وأن كلًّا منها ضاق عن هذا النوع، والسبب أن الذين صنعوا البطاقات لم يقيموها على هذه العقود، فالتكييف تصوري لا حقيقي، والطريقة المرضية النظر إليها كعقد جديد مستحدث مشروع إن لم يوجد فيه مخالفات.

ب ثانيًا: العلاقة بين المصدر والتاجر:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – كفالة مقترنة بحوالة.	وجهه استمرار التزام المصدر دون الرجوع على المحيل عند الإفلاس.
الثاني – وكالة بأجر.	بأن المصدر وكيل للتاجر في قبض استحقاقات المبيعات، وأجيب عن دعوى أنه من «ضع وتعجل» بأن التسديد فوري عند تسليم سندات البيع.
الثالث – حوالة.	فالبنك محال عليه والتاجر محال والحامل محيل؛ ويناقش بأن أخذ العوض على الحوالة لا يجوز مطلقًا.
الرابع – سمسرة: د. رفيق المصري، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة.	بأن المصدر يرسل حاملي البطاقات إلى التاجر ويتقاضى أجرًا عن مشترياتهم، ويوفر خدمات كتحصيل الفواتير والإيداع المباشر.
الخامس – كفالة ووكالة.	—
السادس – علاقة مستجدة: د. أسامة الأشقر.	الأصل فيها الإباحة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول السادس** ، القائل بأن العلاقة بين المصدر والتاجر علاقة مستجدة الأصل فيها الإباحة؛ اطرادًا لما رجحناه في العلاقة بين المصدر والحامل.

ج ثالثًا: العلاقة بين الحامل والتاجر والمنظمة الراعية:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:

العلاقة بين الحامل والتاجر – الأول (الراجح):	**علاقة بيع** (إن كان تمليك سلع) **أو إجارة** (إن كان تقديم خدمات).
العلاقة بين الحامل والتاجر – الثاني:	خصم أوراق: علاقة شبيهة بخصم الأوراق التجارية.
العلاقة بين المنظمة الراعية والأطراف:	**سمسرة** ، أو ترخيص وامتياز بالحق المعنوي للعلامة التجارية وتزويد البنوك بالخبرة مقابل رسوم (أبو غدة، الزحيلي، الدبيان).

السؤال السادس: ما أنواع الرسوم والعمولات في بطاقات الائتمان؟ ثم بيّن حكم كل نوع منها.

نوع الشرط:	البيان:
الصحيحة:	كفتح حساب بالبنك.
الباطلة:	غرامة تأخير السداد، فائدة تجاوز الحد، فائدة السحب النقدي من يوم الشراء.
المختلف فيها:	رسوم الإصدار والتجديد، وعمولة التاجر.

أولًا: رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – التحريم المطلق: القري، ابن بيه، السالوس.	لأنها زيادة على القرض أو على الضمان.
الثاني – التفصيل:	تحريم رسوم الضمان وإباحة أجور الخدمات الفعلية.
الثالث – الجواز: الأكثرية ومجمع الفقه رقم 13 بعمان 1986م وهيئة المحاسبة وندوة البركة.	لأنها أجر على خدمات فعلية، بشرطين: (أ) مبلغ مقطوع ثابت لا نسبة مئوية متزايدة، (ب) بقدر التكلفة والنفقات الفعلية دون زيادة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو القول الثالث** (الجواز)؛ لأنها أجر على خدمات فعلية، بشرطين: أن يكون المبلغ مقطوعًا ثابتًا لا نسبة مئوية متزايدة، وأن يكون بقدر التكلفة والنفقات الفعلية دون زيادة.

ب ثانيًا: عمولات المنظمة الراعية والعمولة المقتطعة من فاتورة التاجر:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
عمولات المنظمة – الأول: الجواز المطلق.	لأنها في حدود الخدمة، والمنظمات ليست شركات هدفها الربح.
عمولات المنظمة – الثاني (الأرجح): التفصيل.	**تحرم** إن كانت ترعى بطاقات ربوية تقسط الدين بفائدة، **وتجوز** إن خلت وساطتها من الربا.
العمولة المقتطعة – الرسوم المقطوعة.	للأجهزة والخدمات جائزة اتفاقًا.
العمولة المقتطعة – النسبة المئوية (الراجح): المجمع وبيت التمويل الكويتي والراجحي.	الجواز؛ لأنها أجرة سمسرة ووكالة بأجر، بشرط: أن يبيع التاجر بالبطاقة بنفس سعر البيع النقدي.
العمولة المقتطعة – القول الثاني: التحريم (التسخيري وبكر أبو زيد).	قرض جر نفعًا أو يشبه خصم الأوراق المحرم.

الراجح: عمولات المنظمة: التفصيل (تحرم إن كانت ترعى بطاقات ربوية وتجوز إن خلت من الربا)، **العمولة المقتطعة: الجواز** بشرط أن يبيع التاجر بالبطاقة بنفس سعر البيع النقدي.

السؤال السابع: ما حكم عمولة السحب النقدي من البطاقة؟ وهل يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان؟

1. **السحب اليدوي:** لا يجوز أخذ أي رسوم لعدم وجود تكلفة فعلية، ويحرم من البنوك الربوية.
2. **السحب الآلي:** (١) المنع لأن السحب قرض وكل زيادة ربا، (٢) الجواز: إما مطلقًا، أو بشرط مبلغ مقطوع بقدر التكلفة لا نسبة (قرار المجمع وبيت التمويل الكويتي)، (٣) الراجح احتياطًا: بشرط وجود تغطية (رصيد) فتكون أجرة لتوصيل النقود.

الراجح في السحب الآلي: الراجح احتياطًا: الجواز بشرط وجود تغطية (رصيد) فتكون أجرة لتوصيل النقود.

MARA 01105405472

شروط صحة بيع النقد بمثله: التماثل + التقابض يدًا بيد.

حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» ، فقوله «يدًا بيد» دليل على اشتراط التقابض.

حديث البراء بن عازب: عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاءني فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: «قدم النبي ﷺ ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا» .

حديث أبي سعيد الخدري: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» .

الإجماع: قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل التقابض فالصرف فاسد.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – الجواز مطلقًا: أبو غدة، نزيه حماد، بيت التمويل.	لأن تمرير البطاقة يحقق «القبض الحكمي» كالشيك المصدق، ومرجع القبض إلى العرف.
الثاني – المنع مطلقًا: الضرير، السلامي.	لتأخر دخول المال في حساب التاجر.
الثالث – التفصيل: قرار المجمع والزحيلي وشبير.	يجوز بالمغطاة، ويحرم بغير المغطاة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الأول** ، القائل بجواز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، مغطاة كانت أو غير مغطاة؛ لأن القبض بالبطاقة قبض حكمي صحيح؛ إذ القبض إثبات

اليد ويستند في كثير من أحكامه إلى العرف، ولأن البطاقة أصبح لها من القبول ما يفوق الأوراق النقدية والتجارية.

السؤال الثامن: اذكر البدائل الشرعية الأربعة لبطاقات الائتمان الربوية.

1. **بطاقة البيع بالتقسيط:** يعاب عليها: لا تصلح للسحب النقدي.
2. **بطاقة المرابحة للآمر بالشراء:** لا تصلح للخدمات الفورية.
3. **بطاقة الخصم الشهري:** بضمان الراتب: وكالة في حدود الرصيد + قرض حسن فيما زاد.
4. **التورق المصرفي:** مثل: فيزا التمويل لبيت التمويل الكويتي، وفيزا الراجحي.

ثانيًا: الشرط الجزائي وغرامات التأخير:

السؤال التاسع: عرّف الشرط الجزائي، ثم اذكر أقسامه وصوره، وبيّن شروط صحته وحالات سقوطه.

التعريف عند المجمع الفقهي: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

أ أولًا: الأقسام:

1. **الصحيح:** (أ) ما يقتضيه العقد، (ب) ما فيه مصلحة العقد، (ج) ما فيه منفعة معلومة لأحد العاقدين (أبطله الجمهور، وصححه الحنابلة وابن تيمية).
2. **الباطل:** ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا ورد به نص ولا عرف ولا منفعة فيه.

ب ثانيًا: الصور والشروط وحالات السقوط:

1. **الصورة الأولى:** عقود المقاولة.
2. **الصورة الثانية:** لائحة المصانع (خصم من الأجر).
3. **الصورة الثالثة:** حلول جميع الأقساط عند تأخر قسط.

- **الشرط الأول:** وقوع ضرر فعلي.

MARA 01105405478

- **الشرط الثاني:** عدم المبالغة فيه.
- **الشرط الثالث:** خطأ أو غش من المدين.
- **الشرط الرابع:** إعذاره.

- **حالة السقوط الأولى:** إذا كان مبالغًا فيه (يُرد للعدل بقضاء).
- **حالة السقوط الثانية:** إذا أثبت المدين عذرًا شرعيًا أو سببًا أجنبيًا أو عدم وقوع ضرر.

السؤال العاشر: ما التكييف الفقهي للشرط الجزائي؟ وهل يُخرَّج على العقود المسماة أم يُعدّ معاملة مستجدة؟

البيان وسبب الخلاف: اختلف المعاصرون في تكييف الشرط الجزائي: هل يُخرَّج على العقود المسماة (العربون أو الرهن)، أم يُعدّ معاملة مستجدة؟ والسبب أن له شبهًا ببعض العقود من جهة واختلافًا عنها من جهة أخرى.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – تخريج العربون.	بجامع أن كلاً منهما تقدير للتعويض، ونوقش بثلاثة فروق: (١) العربون مقابل حق العدول أما الشرط فتعويض عن الإخلال، (٢) العربون يستحق بمجرد العدول ولو بلا ضرر، (٣) العربون لا يعدله القاضي والشرط يخفضه القاضي.
الثاني – تخريج الرهن.	بجامع أنه تابع يؤكد موجب العقد، ونوقش بثلاثة فروق: (١) الشرط تعويض عن ضرر والرهن ليس كذلك، (٢) الرهن عين والشرط مبلغ، (٣) الرهن مقبوض مقدمًا والشرط يظهر عند الإخلال.
الثالث – معاملة مستجدة (الراجح).	صحيحة؛ لأن الشبه ظاهري، والأصل في العقود والشروط الصحة والإباحة ما لم يحرمها نص (ابن القيم)، ولقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، وهو شرط يحقق مصلحة العقد ويحث على الوفاء.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الاتجاه الثالث** ، القائل بأنه معاملة مستجدة صحيحة؛ لأن الشبه ظاهري، والأصل في العقود والشروط الصحة والإباحة ما لم يحرمها نص، ولقوله تعالى:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، وهو شرط يحقق مصلحة العقد ويحث على الوفاء.

السؤال الحادي عشر: ما حكم الشرط الجزائي في الأعمال: الاستصناع، والبيع، والاعتماد المستندي، والشركة والإجارة، والتوريد، والنقل، والمقاولات؟

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – الجواز: الجمهور المعاصر، هيئة كبار العلماء رقم 25، دار الإفتاء المصرية، المجمع.	الأدلة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» ، قضاء عمر وشريح، المعقول (الأصل في الشروط الصحة).
الثاني – المنع: لبعض المعاصرين.	بدليل النهي عن بيعتين في بيعة وبيع وشرط، ونوقش: الشرط تابع، وحديث «بيع وشرط» ضعيف، وبأنه منفعة زائدة بلا عوض (ربا)، ونوقش بالفروق: الفائدة تثبت في الذمة ابتداءً وتلزم المعسر، والشرط تعويض عن ضرر فعلي في التزامات عملية.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الجواز** ؛ لقوة الأدلة، وسدًا لباب التلاعب، وعملًا بـ «لا ضرر ولا ضرار» .

ضوابط المجمع رقم 109 (3/12): (١) يجوز في العقد الأصلي أو اتفاق لاحق قبل الضرر، (٢) يجوز في العقود المالية ما عدا التي التزامها دين نقدي (فيجوز على المقاول والمورد والصانع، ويحرم على المشتري بالتقسيط والمستصنع)، (٣) الضرر المالي الفعلي فقط لا الأدبي، (٤) يسقط بالسبب الأجنبي أو عدم الضرر، (٥) يجوز للقاضي تعديل المبلغ إذا بالغ.

السؤال الثاني عشر: ما حكم الشرط الجزائي في الديون: القرض، والبيع بالتقسيط، والسلم؟

البيان: العقود الثلاثة التي يكون الالتزام فيها دينًا: (١) القرض، (٢) البيع بالتقسيط، (٣) السلم، وحال المدين: المعسر يجب إنظاره بالإجماع «فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» ، والموسر المماطل ظالم آثم.

الصورة:	الحكم وأدلته:
الأولى – استحقاق الشرط بمجرد التأخر بلا قيد:	**محرم ومبطل باتفاق الفقهاء** قديمًا وحديثًا، وبه قرار المجمع (الدورة 11)؛ لأنه عين ربا الجاهلية (النسيئة: «إما أن تقضي وإما أن تربي»).
الثانية – التعويض عن الضرر الفعلي:	محل خلاف؛ والراجح: التحريم.

أدلة الجواز: الزرقا، ابن منيع: بدليل «مطل الغني ظلم» و «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ، وقياسًا على الغاصب، ونوقش: أخذ المال بلا عوض أكل بالباطل، والعقوبة فسرها العلماء بالحبس لا التغريم، والنقود لا تقبل الإجارة.

أدلة المنع: الخفيف، شعبان، نزيه حماد، الزحيلي، شبير: كل زيادة مشروطة في الدين مقابل الأجل ربا نسيئة، والمماطلة كانت موجودة في عصر النبوة ولم يقل أحد بالتعويض المالي.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو التحريم المطلق** ؛ لأن كل زيادة مشروطة في الدين مقابل الأجل ربا نسيئة، والمماطلة كانت موجودة في عصر النبوة ولم يقل أحد بالتعويض المالي.

قرار المجمع رقم 51 (6/2) ورقم 85 (2/9): لا يجوز إلزام المشتري المتأخر بأي زيادة، ولا التعويض المالي على المليء المماطل، البديل الجائز: اشتراط حلول جميع الأقساط عند التأخر، ولا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه دين.

ثالثًا: الإجارة المنتهية بالتمليك:

السؤال الثالث عشر: عرّف الإجارة المنتهية بالتمليك، ثم بيّن مشروعيتها ومزاياها.

المذهب:	التعريف:
الحنفية:	عقد على المنفعة بعوض هو مال.
المالكية:	تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.

MARA 01054054478

الشافعية:	عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
الحنابلة (الأجمع):	عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم.

تعريف المنتهية بالتمليك: **عقد إجارة يقترن به وعد بتمليك العين للمستأجر في نهاية المدة أو أثنائها بعوض معلوم أو هبة** ، ومسمياتها: البيع الإيجاري، الإيجار الساتر للبيع، الإيجار الذي ينقلب بيعًا، الإيجار المقترن بوعد بالبيع.

1. **مزايا المستأجر:** تمويل كامل 100% دون مقدم، حفظ السيولة، تجنب القروض الربوية، ميزة ضريبية.
2. **مزايا المؤجر:** بقاء الملكية كضمان قوي، توفير نفقات التفكيك والإرجاع.
3. **مزايا الاقتصاد:** توسيع المشروعات وتشغيل العمالة.

السؤال الرابع عشر: ما الفروق بين الإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة التشغيلية والبيع بالتقسيط؟

الفرق مع الإجارة التشغيلية: التشغيلية تنتقل المنفعة فقط وتعود العين للمؤجر ويتحمل مخاطرها وتقصر مدتها؛ والمنتهية بالتمليك تقارب العمر الإنتاجي وتنتهي بانتقال الملكية.

الفرق:	البيان:
انتقال الملكية:	في التقسيط فور العقد، وفي المنتهية بالتمليك في نهايته بعقد مستقل.
طبيعة الأقساط:	في التقسيط دين لازم مستقر، وفي الإجارة ديون غير مستقرة لا تلزم إلا بالتمكن من المنفعة.
التصكيك:	في التقسيط لا يجوز (بيع دين بدين)، وفي الإجارة يجوز إصدار وتداول صكوك التأجير (لأن المؤجر يملك الأعيان).

السؤال الخامس عشر: اذكر الصور الخمس للإجارة المنتهية بالتمليك، ثم بيّن حكم اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد.

1. **الصورة الأولى:** تمليك تلقائي بمجرد سداد القسط الأخير.
2. **الصورة الثانية:** تمليك بثمن رمزي أو حقيقي.
3. **الصورة الثالثة:** وعد ملزم بالبيع.
4. **الصورة الرابعة:** وعد ملزم بالهبة (أو هبة معلقة).
5. **الصورة الخامسة:** وعد تخيير بين التملك أو مد الإجارة أو الإعادة.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – الجواز (الراجح): جمهور المالكية عدا سحنون، الأصح عند الشافعية، الحنابلة، ابن تيمية.	الأصل في العقود الصحة، ويُقسط العوض.
الثاني – المنع: الحنفية، وجه للشافعية، رواية للحنابلة، سحنون.	بدليل «نهى عن بيعتين في بيعة» و «سلف وبيع»، ونوقش: المراد البيع بثمنين على الإبهام أو الجمع بين معاوضة وتبرع، لكن الجمع بين إجارة ناجزة وبيع معلق على عين واحدة في زمن واحد يمتنع لتوارد عقدين متناقضي الأحكام.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الجواز**؛ لما فيه من التيسير على الناس، ولقوة ما استدلوا به، ويشترط: تحديد مدة الإجارة، والشروع في العمل أو في حكمه، والعلم بصفة العمل، أما قياس اجتماع إجارة على عين مع بيع على هذه العين الواحدة المؤجرة المعلق على الوفاء بكامل ثمن المنفعة على الصورة التي ذكرها الفقهاء فلا يصح.

السؤال السادس عشر: ما حكم الصيانة وبيع العين المؤجرة والوفاء بالوعد في الإجارة المنتهية بالتمليك؟

- **يد المستأجر أمانة:** عند الجمهور، فإذا تلفت بلا تعد أو تقصير لم يضمنها.

ANA 01105405478

لا يجوز اشتراط الضمان: على المستأجر، وإلا فسدت الإجارة للجهالة.

قرار المجمع: (المنامة 1998م والرياض 2000م): (١) التأمين التعاوني والصيانة الجوهرية على المؤجر وحده ولا يجوز اشتراطها على المستأجر (إلا بوكالة ويخصمها)، (٢) الصيانة التشغيلية العادية على المستأجر إذا عُيّنت نافيًا للجهالة.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – لا تنفسخ: المالكية والأصح عند الشافعية.	يستوفي المستأجر المنفعة إلى انتهاء مدتها ثم يتملكها بعقد البيع.
الثاني – تنفسخ فيما بقي (الراجح): الحنفية ورواية للحنابلة.	لاستحالة اجتماع ملك الرقبة والمنفعة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الثاني**، القائل بفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؛ لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني وضعف دليل الرأي الأول.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – مستحب ديانة: جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة.	الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق.
الثاني – واجب قضاءً إذا ارتبط بسبب ودخل الموعود: المشهور عند المالكية.	لأن الموعود دخل في كلفة بسبب الوعد.
الثالث – ملزم مطلقًا إذا ارتبط بسبب: أصبغ.	لأن الوعد الملزم يجب الوفاء به.
الرابع – واجب إلا لعذر: ابن العربي، الغزالي، ابن شبرمة.	لأن العذر يسقط الإثم.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرابع** (وقرار المجمع): وجوب الوفاء ديانة إلا لعذر، ويلزم قضاءً إذا دخل الموعود في كلفة بسبب الوعد، ويتحمل الناكل الضرر الفعلي.

السؤال السابع عشر: بيّن الحكم التفصيلي لصور الإجارة المنتهية بالتمليك، ثم اذكر ضوابط المجمع الفقهي فيها.

أ أولًا: الصورة الأولى – التمليك التلقائي:

التكييف والحكم: تكييفها: بيع بالتقسيط سُتر بلفظ الإجارة، أو إجارة وبيع معلق، والراجح (الجمهور والمجمع واللجنة الدائمة): **التحريم والبطلان**؛ لتوارد عقدين متناقضين على عين واحدة، وللغرر والظلم (خسارة الأقساط والسلعة عند التعثر)، والبديل: الفصل التام بين العقدين.

ب ثانيًا: الصورة الثانية – الثمن الرمزي أو الحقيقي:

1. **الثمن الرمزي:** الجمهور يجيز بيع المالك الرشيد بأقل من ثمن المثل، والمعاصرون: (١) المنع (قحف، الشاذلي، هيئة كبار العلماء)، (٢) الراجح (ابن منيع، السلامي، الزحيلي، الراجحي): الجواز بشرط إجارة حقيقية وبيع منفصل في النهاية.
2. **الثمن الحقيقي:** جائزة باتفاق وقرار المجمع.

الراجح في الثمن الرمزي: الراجح والله أعلم هو الجواز بشرط إجارة حقيقية وبيع منفصل في النهاية؛ لقوة أدلة المجيزين، وخاصة أن الثمن الرمزي ليس الثمن الحقيقي المقدر للسلعة وإنما هو جزء منه والباقي من الثمن هو الأقساط المتفق عليها.

ج ثالثًا: الصورة الثالثة – الوعد الملزم بالبيع:

الحكم: جائزة (قرار الرياض 2000م) بأربع خطوات: (١) شراء البنك العين، (٢) إجارة مستقلة، (٣) وثيقة وعد مستقلة، (٤) بيع في النهاية بإيجاب وقبول جديدين.

د رابعًا: الصورة الرابعة – الهبة بصورتيها:

1. **وعد ملزم بالهبة:** جائزة (قرار الرياض وفتوى بيت التمويل 1981م) بشرط إبرام الهبة في النهاية بإيجاب وقبول جديدين.
2. **هبة معلقة على شرط السداد:** (١) المنع (جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة: التمليكات لا تقبل التعليق)، (٢) **الراجح** (بعض الحنفية والمالكية ورواية لأحمد وابن تيمية وابن القيم والمجمع): الجواز؛ لحديث أم سلمة وحديث جابر، ولأن الهبة تبرع محض فيجوز تعليقه.

ضابط المنع: ورود عقدين مختلفين في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

- **الضابط الأول:** عقدان منفصلان زمانًا أو إجارة مع وعد/خيار تمليك.
- **الضابط الثاني:** إجارة حقيقية لا ساترة للبيع.
- **الضابط الثالث:** ضمان العين على المؤجر.
- **الضابط الرابع:** تأمين تعاوني إسلامي على المؤجر.
- **الضابط الخامس:** تطبيق أحكام الإجارة ثم البيع.
- **الضابط السادس:** تحمل المؤجر الصيانة غير التشغيلية.

رابعًا: أحكام المناقصات:

السؤال الثامن عشر: عرّف المناقصة لغةً واصطلاحًا، ثم بيّن الفرق بينها وبين المزايدة والشراء المباشر، واذكر إجراءاتها ومبادئها وأنواعها.

- **التعريف اللغوي:** من النقص، التنافس في عرض أقل الأسعار، وعكسها المزايدة.
- **التعريف الاصطلاحي:** إجراء تلتزم به الجهة المعلنة بالتعاقد مع صاحب عرض العوض الأقل للفوز فيه نظير الوفاء بالشروط.
- **الفرق عن المزايدة:** في المزايدة البائع يطلب أعلى ثمن، وفي المناقصة الجهة تطلب أقل سعر لشراء سلع أو تنفيذ أعمال.
- **الفرق عن الشراء المباشر:** تختلف عنه بوجود إجراءات تمهيدية.

1. **الإجراء الأول:** الإعلان في الصحف.
2. **الإجراء الثاني:** شراء كراسة الشروط.
3. **الإجراء الثالث:** تقديم العروض في مظاريف مختومة.
4. **الإجراء الرابع:** لجنة فتح المظاريف علنًا.
5. **الإجراء الخامس:** لجنة فحص العروض ثم البت.

- **المبدأ الأول:** المنافسة الحرة.
- **المبدأ الثاني:** المساواة (٨ مظاهر: إعلان واسع، مواصفات غير مخصصة، مهلة كافية، وحدة معايير، عدم العدول عن الأقل إلا بقرار مسبب، التفاوض ثم القرعة عند التساوي، الرقابة).

MNARA 01105408478

1. **الاعتبار الأول:** عامة/محدودة.
2. **الاعتبار الثاني:** داخلية/دولية.
3. **الاعتبار الثالث:** علنية/سرية.
4. **الاعتبار الرابع:** شراء/إجارة/استثمار.

السؤال التاسع عشر: ما التكييف الفقهي للمناقصات؟ وما حكم بيع المزايدة؟

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – كالمزايدة: السالوس، أبو سليمان، السلامي.	الفرق شكلي.
الثاني – كالمسابقة: رفيق المصري.	مسابقة بين المتنافسين.
الثالث – باختلاف الموضوع: العثماني، الجواهري.	تأخذ حكم العقد الذي تؤول إليه، ونوقش: المطلوب تكييف الإجراءات نفسها.
الرابع – منظومة عقود مركبة: رفيق المصري.	بيع كراسة + ضمان + توريد/مقاولة؛ تقديم العطاء إيجاب ملزم والإرساء قبول.
الخامس – مجرد إجراءات: ابن منيع، القره داغي.	ونوقش: هي عقد تام الأركان.

الراجح: **الراجح والله أعلم** هو الجمع بين الأول والرابع (تشبه المزايدة إجرائيًا، ومنظومة عقود مركبة).

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – الجواز (الراجح): الجمهور: الأئمة الأربعة والظاهرية والزيدية.	لحديث أنس «من يزيد على درهم؟» وإجماع عمل المسلمين.
الثاني – قصر الجواز: على الغنائم والمواريث (الأوزاعي، إسحاق).	لحديث ضعيف.
الثالث – الكراهة: النخعي.	حُمل على النهي عن السوم، ورُدَّ بأنه مقيد بما بعد استقرار الثمن.

MARA 01054054478

السؤال العشرون: اذكر البيوع المنهي عنها، وبيّن مدى دخول المناقصة فيها، وما حكم بيع كراسة الشروط؟

البيع المنهي:	الحكم والفرق:
البيع على البيع:	محرم عند الجمهور لحديث «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه» ، الراجح: العقد صحيح مع الإثم، **لا تدخل المناقصة تحته** ؛ لعدم توافر شروطه (لا موافقة ولا ركون بعد، وبإذن الجهة).
السوم على السوم:	محرم عند الجمهور لحديث «لا يسم المسلم على سوم أخيه» ، **لا تدخل المناقصة تحته** ؛ لأن العروض في المناقصة في مرحلة المساومة الأولى قبل استقرار الثمن وبإذن.
النجش:	محرم عند الجمهور لحديث «نهى النبي ﷺ عن النجش» ، البيع معه (٣ آراء): (١) صحيح لازم مع الإثم (الحنفية)، (٢) باطل (رواية لأحمد)، (٣) الراجح: صحيح مع الخيار للمغبون إن كان بمواطأة أو غبن فاحش، **قد يقع النجش المعكوس في المناقصة** إذا تواطأت الجهة مع شخص ليقدم عطاءً وهميًا منخفضًا.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – الجواز (الراجح): السلامي، ابن منيع، الجواهري.	وثيقة مادية فيها جهد ومال «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» .
الثاني – يتحملها الفائز وحده: أبو سليمان.	—
الثالث – مجانًا مع تأمين مسترد: رفيق المصري.	—
الرابع – التفصيل: تقي العثماني.	تجوز بقيمة التكلفة إن اشتملت على دراسات فنية، ولا تجوز إن كانت مجرد بيان شروط.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الأول** (الجواز)؛ لعموم أدلة البيع، ولتحصيل المنفعة للمشارك، ولأنه شرط سائغ لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» .

السؤال الحادي والعشرون: عرّف الضمان الابتدائي والنهائي في المناقصات، وبيّن حكم مصادرة الضمان، ثم عرّف خطاب الضمان المصرفي وحكم أخذ الأجر عليه.

1. **الضمان الابتدائي:** للتأكد من الجدية، ويُرد لمن لم يرسُ عليه، مصادرته: الخلاف في بيع العربون: (١) المنع (جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنفية)؛ لحديث النهي عن بيع العربان وأكل المال بالباطل، (٢) الجواز (الحنابلة) لفعل نافع بن عبد الحارث مع صفوان، **رجح المؤلف: مذهب الجمهور (منع العربون)** ، فلا يجوز مصادرة الضمان الابتدائي.
2. **الضمان النهائي:** لضمان حسن التنفيذ، ولا تجوز مصادرة إلا بقدر الضرر الفعلي بطريق المقاصة.

تعريف خطاب الضمان المصرفي: تعهد كتابي قطعي مقيد بزمن يصدر من البنك بناءً على طلب عميله بدفع مبلغ للجهة المستفيدة عند تقصير العميل، ثم يرجع البنك عليه، وأقسامه: من حيث الغرض: ابتدائي (لا يتجاوز 10%) ونهائي، ومن حيث الغطاء: كامل 100%، جزئي كـ25%، وبدون غطاء.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الأول – المنع مطلقًا.	لأنه كفالة، والكفالة تبرع يحرم أخذ الأجر عليه.
الثاني – الجواز مطلقًا: زكريا البري.	تكييفه وكالة بأجر.
الثالث – التفصيل (الراجح).	المغطى بالكامل: يجوز (وكالة بأجر مع كونه كفالة تجاه المستفيد)، غير المغطى: يحرم أخذ الأجر (كفالة محضة)، ويجوز أخذ التكاليف الإدارية الفعلية فقط.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو التفصيل** : المغطى بالكامل: يجوز (وكالة بأجر)، غير المغطى: يحرم أخذ الأجر (كفالة محضة)، ويجوز أخذ التكاليف الإدارية الفعلية فقط.

قرار المجمع بجدة (الدورة 2): (١) لا يجوز أخذ الأجر على عملية الضمان ذاتها (المراعي فيها مبلغ الضمان ومدته) بغطاء أو بدونه، (٢) يجوز أخذ المصاريف الإدارية الفعلية بما لا يزيد على أجر المثل.

السؤال الثاني والعشرون: اذكر خصائص عقد المناقصة والتزامات الطرفين، ثم بيّن حكم الجوائح.

1. **الخاصية الأولى:** رضائي.
2. **الخاصية الثانية:** معاوضة.
3. **الخاصية الثالثة:** إذعان.
4. **الخاصية الرابعة:** مركب.
5. **الخاصية الخامسة:** ملزم.
6. **الخاصية السادسة:** محدد غير احتمالي.
1. **الخاصية السابعة:** مستمر/متراخي.
1. **الخاصية الثامنة:** إجرائي.

التزامات المناقص: تنفيذ العمل بالمواصفات، التسليم في المدة، ضمان العمل بعد التسليم.

التزامات الجهة: تمكين المناقص، دفع العوض، تعويض الأعمال الإضافية اللازمة.

الجائحة: كل حدث عام طارئ غير متوقع أثناء تنفيذ العقود المتراخية يسبب خسارة فادحة؛ بدليل حديث «فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا» .

قرار المجمع في العقود المتراخية: إذا تبدلت الظروف دون تقصير فألحقت خسائر جسيمة غير معتادة، فللقاضي (بخبرة أهلها) ثلاثة أمور: (١) تعديل الحقوق بتوزيع الخسارة على الطرفين، (٢) فسخ العقد فيما لم يُنفذ مع تعويض عادل، (٣) إمهال الملتزم إذا كان السبب قريب الزوال.

MARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **القضايا الفقهية المعاصرة** — هذا المقرر الحالي

- الفقه المقارن (عبادات) — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق
- المنظمات الدولية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478